CLUK BV
Karreweg 17B, 9870 Zulte, Belgique · TVA BE 1010.948.054 · cluk.live

# Conditions Générales

Version octobre 2026

CHAPITRE I

## Dispositions générales

### Article 1 · Champ d'application

1. Les présentes conditions générales s'appliquent à tous les devis, commandes et contrats relatifs à la fourniture et/ou à la location de biens et/ou de services par CLUK BV (« CLUK ») au Client. En effectuant une transaction, le Client reconnaît et accepte expressément ces conditions.
2. Ces conditions prévalent sur toute condition contraire du Client, sauf accord exprès et écrit.
3. Ces conditions s'appliquent également aux contrats exécutés par des tiers pour le compte de CLUK.
4. Si une disposition de ces conditions s'avère illégale ou inapplicable, les autres dispositions restent valables.

### Article 2 · Formation des contrats

1. Les devis sont valables 30 jours, sauf mention contraire, et sont sans engagement. Les prix s'entendent hors TVA, sauf mention contraire.
2. Dès que le Client accepte le devis (expressément, y compris en ligne, ou tacitement par son exécution), un contrat contraignant est formé.
3. Pour les travaux non confirmés par une commande formelle, la facture vaut confirmation.
4. CLUK peut refuser toute commande sans devoir se justifier.
5. Des transactions répétées ne créent aucun droit au-delà du contrat concerné, à l'exception des présentes conditions qui restent d'application.
6. Les prix unitaires indiqués dans le devis s'appliquent. Les prix figurant sur les sites web ou dans les brochures sont purement indicatifs.
7. Les communications peuvent valablement se faire par e-mail.
8. Les contrats sont conclus sous réserve d'un contrôle de crédit favorable. CLUK peut exiger un paiement anticipé ou une garantie et suspendre ses obligations tant qu'ils ne sont pas fournis.

### Article 3 · Exécution

1. CLUK exécute le contrat au mieux de ses capacités.
2. CLUK peut confier des tâches à des tiers.
3. Le Client fournit en temps utile les informations nécessaires. Un retard dû à des informations manquantes peut entraîner des frais supplémentaires.
4. CLUK n'est pas responsable des dommages résultant d'informations inexactes ou incomplètes fournies par le Client.

### Article 4 · Livraison

1. Les délais de livraison sont indicatifs. Un retard ne justifie ni annulation ni indemnisation.
2. Les biens sont livrés EXW (Ex Works) depuis l'entrepôt de CLUK. Le risque est transféré à la livraison.
3. Les livraisons partielles sont autorisées et peuvent être facturées séparément.
4. Le Client doit accepter la livraison lorsqu'elle est proposée. Un refus peut entraîner des frais de stockage.
5. Pour les travaux sur place, le Client garantit un accès, des raccordements et une sécurité adéquats. Les frais supplémentaires dus à leur absence sont facturés.
6. Pour les exportations hors de l'UE, le Client fournit à ses frais tous les documents douaniers nécessaires.

### Article 5 · Modifications et résiliation

1. Les modifications ayant une incidence sur le coût ou la qualité sont communiquées à l'avance. Seuls les accords écrits sont contraignants.
2. CLUK peut résilier le contrat avec effet immédiat si :
   – le Client manque à ses obligations ;
   – la solvabilité du Client est mise en doute ;
   – la garantie ou le paiement anticipé demandé n'est pas fourni ;
   – une faillite, une insolvabilité ou une procédure similaire est ouverte.

3. En cas de résiliation, toutes les sommes dues deviennent immédiatement exigibles. Le Client restitue dans les 24 heures les biens loués ou fournis. CLUK peut les reprendre elle-même si nécessaire.

### Article 6 · Conseils et informations

1. CLUK donne ses conseils au mieux de ses connaissances, mais décline toute responsabilité quant au résultat.
2. Un conseil ne dispense pas le Client de vérifier lui-même l'adéquation.

### Article 7 · Facturation et paiement

1. Les factures sont payables immédiatement, sauf si CLUK a convenu par écrit d'autres conditions de paiement avec le Client. Ces conditions figurent sur le devis et sur la facture.
2. Les paiements sont effectués intégralement, sans retenue ni compensation.
3. Le défaut de paiement d'un acompte rend toutes les sommes immédiatement exigibles, avec les intérêts de retard et l'indemnité ci-dessous.
4. Toute contestation d'une facture doit être introduite dans les 7 jours ouvrables suivant la date de facture.
5. Les factures impayées portent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de 1 % par mois à compter de l'échéance, calculé le 10 de chaque mois.
6. Si une mise en demeure reste sans effet, une indemnité forfaitaire de 15 % du montant impayé est due, avec un minimum de 125 € et un maximum de 3 500 €. Tous les frais de recouvrement sont à charge du Client.
7. Si le Client est un consommateur, les intérêts et l'indemnité sont limités à ce que permet le Livre XIX du Code de droit économique.
8. Les paiements sont toujours imputés d'abord sur les dettes les plus anciennes.
9. Les factures inférieures à 50 € sont majorées de 5 € de frais administratifs.
10. Les paiements par carte de crédit sont débités immédiatement.

### Article 8 · Responsabilité

1. La responsabilité de CLUK est limitée à la valeur facturée des biens ou services à l'origine du dommage. Les dommages indirects et consécutifs sont exclus.
2. Le Client garantit CLUK contre toute réclamation de tiers.
3. CLUK n'est pas responsable des modifications non autorisées ni de l'usage inapproprié des biens livrés.

### Article 9 · Force majeure

1. CLUK n'est pas responsable de l'inexécution due à des circonstances indépendantes de sa volonté.
2. Si la force majeure dure plus de 14 jours, chaque partie peut résilier le contrat sans indemnité.
3. Les contrats partiellement exécutés peuvent être facturés séparément s'ils ont une valeur propre.

### Article 10 · Juridiction et droit applicable

1. Le droit belge est applicable. La Convention de Vienne sur la vente internationale (CVIM) est exclue. Les litiges relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de Gand, Belgique.
2. Les actions se prescrivent 6 mois après la date du service ou de la livraison.
3. Ces conditions existent en anglais, néerlandais, français et espagnol. En cas de divergence entre les versions, la version anglaise prévaut.

CHAPITRE II

## Conditions particulières pour la location et les services

### Article 11 · Location

1. Tous les biens loués restent la propriété de CLUK.
2. Le Client est responsable des dommages, pertes ou vols jusqu'à la restitution des biens.
3. Le Client signale immédiatement tout vol ou dommage et prend en charge les frais de réparation ou de remplacement, y compris la perte de revenus locatifs.
4. Une assurance des biens loués contre la perte et les dommages est obligatoire.
5. Le Client est responsable des dommages causés à des tiers par le matériel loué.
6. CLUK peut contrôler ou reprendre les biens loués si les obligations ne sont pas respectées.
7. Le Client est responsable du respect de la réglementation sur le lieu de location.
8. L'acceptation des biens sans remarque implique qu'ils sont en bon état.
9. Tout dysfonctionnement doit être signalé immédiatement.
10. Les réparations ou modifications non autorisées sont interdites.

11. Les retours tardifs sont facturés intégralement, majorés des frais supplémentaires.
12. Un retour anticipé ne donne droit à aucun remboursement.
13. CLUK peut demander une caution et y imputer les soldes dus ou les frais de réparation.
14. Ces conditions s’appliquent également aux services et aux projets de production.

**Article 12 · Réparations**

1. En introduisant une demande RMA, le Client accepte ces conditions.
2. Les frais d’établissement d’un devis de réparation sont facturés, même si la réparation est refusée.
3. Les délais de réparation sont indicatifs.
4. CLUK n’est pas responsable des dommages de transport dus à un emballage inadéquat.
5. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour des défauts non signalés.
6. CLUK n’est pas responsable des données stockées sur les appareils.
7. Les accessoires non mentionnés ne sont pas restitués.
8. Le matériel est assuré contre l’incendie et le vol tant qu’il est en possession de CLUK.
9. Les conditions de garantie du fabricant s’appliquent ; les réparations hors garantie sont facturées.
10. L’acceptation des biens réparés vaut approbation de leur état.
11. Les biens non récupérés dans un délai d’un mois peuvent être vendus par CLUK.
12. Les réparations bénéficient d’une garantie de 3 mois sur les pièces et la main-d’œuvre uniquement.

CHAPITRE III

## Protection des données (RGPD)

1. CLUK BV, Karreweg 17B, 9870 Zulte, est responsable des données personnelles de ses clients, de ses fournisseurs, de leurs personnes de contact et des membres d’Afrit 6.
2. CLUK traite les noms, les coordonnées professionnelles, les données d’entreprise et de TVA, les devis, commandes, locations, réservations, factures et paiements, ainsi que les messages échangés. Elle le fait pour établir des devis, exécuter les commandes, locations et réservations, facturer et respecter ses obligations légales. La base juridique est le contrat, les obligations légales de CLUK et son intérêt légitime à gérer ses relations clients.
3. Les données sont conservées dans l’application de gestion propre à CLUK (hébergée dans l’Union européenne), dans Microsoft 365 (e-mail et documents) et dans le logiciel comptable de CLUK, également utilisé par son comptable. Ces prestataires ne traitent les données que sur instruction de CLUK. Les numéros de TVA sont vérifiés dans le système VIES de la Commission européenne.
4. CLUK ne vend jamais de données personnelles. Les données ne sont partagées qu’avec les parties nécessaires à l’exécution du contrat (transporteurs, partenaires de sous-location, comptable de CLUK) ou lorsque la loi l’exige. Les rapports aux fournisseurs et fabricants sont anonymisés.
5. Les données sont conservées pendant toute la durée de la relation commerciale, puis aussi longtemps que la loi l’exige (documents comptables : 10 ans). Les e-mails sont conservés 1 an au maximum, sauf s’ils concernent une affaire en cours.
6. L’application de CLUK n’utilise que les cookies nécessaires pour se connecter et travailler en sécurité. CLUK n’utilise pas de cookies de suivi ou publicitaires.
7. Les newsletters ne sont envoyées qu’aux personnes qui les ont demandées. Chacun peut se désinscrire à tout moment par e-mail ; le dossier est alors marqué inactif. Les envois ciblés par des prestataires tiers sont exclusivement B2B ; ces prestataires en assument l’entière responsabilité.
8. Chacun peut demander à CLUK d’accéder à ses données, de les rectifier ou de les effacer, d’en limiter l’utilisation ou de s’y opposer, ou de les recevoir dans un format exploitable, en écrivant à info@cluk.live. Les plaintes peuvent être introduites auprès de l’Autorité de protection des données (www.autoriteprotectiondonnees.be).
9. CLUK sécurise ses systèmes (comptes personnels pour le personnel, connexions chiffrées, mots de passe enregistrés sous forme chiffrée et jamais visibles par le personnel) et signale les fuites de données aux autorités lorsque la loi l’exige.

> **Ces conditions s’appliquent à toutes les transactions avec CLUK BV, sauf dérogation expresse et écrite.**